

Pozemkové úřady a pozemkové úpravy



Vysvětlíme, kdy se ombudsman může zabývat postupem pozemkového úřadu. Popíšeme, k čemu slouží pozemkové úpravy a jak probíhají. Zjistíte, jak se můžete bránit, pokud nesouhlasíte s postupem a rozhodnutím pozemkového úřadu. Také se dozvíte, kdy Vám pomůže ombudsman.

Může se ombudsman zabývat postupem pozemkového úřadu?

Zkoumat postup pozemkového úřadu ombudsman

může, pokud:

- provádí pozemkové úpravy,
- vede restituční řízení nebo
- vyřizuje žádosti o informace.

nemůže, pokud:

- uspokojuje uznané restituční náhrady.
- převádí zemědělský a lesnický majetek nebo
- spravuje státní majetek.

Pozemkové úpravy a jejich smysl

Při pozemkových úpravách se ve veřejném zájmu uspořádávají pozemky v nezastavěném území obce.

Smyslem pozemkových úprav je:

- uspořádat vlastnické vztahy k pozemkům (typicky sloučit pozemky, vypořádat spoluvlastnictví),
- zpřístupnit pozemky a vytvořit podmínky pro racionální hospodaření,
- napravit negativní dopady kolektivizace,
- napomoci provedení veřejně prospěšných staveb.



Pozemkové úpravy vytvářejí zcela nový právní stav; řešené pozemky se považují za nové, a původní nabývací tituly proto ztrácejí svůj smysl.

Proces pozemkových úprav

- 1 Zahájení řízení, úvodní jednání a volba sboru zástupců
- 2 Soupis nemovitostí a ocenění nároků vlastníků
- 3 Plán společných zařízení
- 4 Návrh pozemkové úpravy a soupis nových pozemků
- 5 Rozhodnutí o schválení návrhu (tzv. první rozhodnutí)
- 6 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (tzv. druhé rozhodnutí)

1 Zahájení řízení, úvodní jednání a volba sboru zástupců

Řízení o pozemkové úpravě **formálně** zahajuje pozemkový úřad veřejnou vyhláškou (vlastníci pozemků nedostanou dopis). **Skutečně** pak řízení zahájí svoláním úvodního jednání, na které pozve vlastníky pozvánkou (vlastníci pozemků dostanou dopis).

Na úvodním jednání pozemkový úřad seznámí vlastníky se smyslem a účelem pozemkové úpravy a vlastníci volí sbor zástupců. Sbor zástupců spolupracuje s pozemkovým úřadem zejména při zpracování návrhu pozemkové úpravy a vyjadřuje se k plánu společných zařízení (více bod 3).



Mezi formálním a skutečným zahájením řízení může uplynout několik let.

2 Soupis nemovitostí a ocenění nároků vlastníků

Pozemkový úřad pro každého vlastníka zajistí soupis nároků podle ceny, výměry, vzdálenosti a druhu pozemku.

Proti soupisu může vlastník **podat námitky** ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem. Ty pozemkový úřad projedná se sborem zástupců.

O vyřízení námitek pozemkový úřad písemně vlastníky vyrozumí. Nejde o rozhodnutí, proti kterému by se dalo odvolat.

Pokud nejste spokojeni s vyřízením námitek, **napište ombudsmanovi**.



Soupis nároků shrnuje „kapitál“, se kterým vlastník vstupuje do pozemkové úpravy.

Stejný kapitál by měl mít i po skončení pozemkové úpravy.

3 Plán společných zařízení

Společná zařízení představují zejména cesty, protierozní, protipovodňová a ekologická opatření (například větrolamy, poldry, rybníky, ...).

Plán společných zařízení tvoří kostru návrhu pozemkové úpravy a schvaluje jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání.

S plánem musí být seznámen sbor zástupců. Pokud není zvolen, pak jednotliví vlastníci.



Vlastníci by se měli zajímat o podobu plánu společných zařízení, protože po jeho schválení jej lze změnit jen obtížně.

4 Návrh pozemkové úpravy a soupis nových pozemků

Do schváleného plánu společných zařízení se umísťují jednotlivé pozemky a vytváří se **konečná podoba návrhu** pozemkové úpravy.

Každý vlastník by měl během vytváření návrhu obdržet soupis nových pozemků a **mapku** s jejich umístěním.

Návrh pozemkové úpravy **musí schválit vlastníci 60 % výměry** řešených pozemků.

Pokud vlastník s návrhem nesouhlasí, může pozemkový úřad schválit návrh pozemkové úpravy, pokud dodrží **kritéria přiměřenosti** původních a navrhovaných pozemků, která činí u:

- ceny $\pm 4\%$,
- výměry $\pm 10\%$,
- vzdálenosti $\pm 20\%$.

Tato kritéria může pozemkový úřad **překročit jen se souhlasem vlastníka**.



Podpisem soupisu nových pozemků vlastník souhlasí s návrhem pozemkové úpravy a případným překročením kritérií přiměřenosti.

Pokud se vlastník nevyjádří k návrhu pozemkové úpravy, pozemkový úřad jej k tomu vyzve. **Pokud vlastník nevysloví nesouhlas, má se za to, že s návrhem souhlasí.**



Rozhodnutí o schválení návrhu (tzv. první rozhodnutí)

Pokud s návrhem pozemkové úpravy souhlasí vlastníci 60 % výměry řešených pozemků, může pozemkový úřad schválit návrh pozemkové úpravy – vydá o tom rozhodnutí.



Proti rozhodnutí o schválení návrhu se **kterýkoli vlastník může odvolat**.

Proti rozhodnutí o odvolání **pak může podat správní žalobu k soudu**.



Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (tzv. druhé rozhodnutí)

Schválený návrh (první rozhodnutí) je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Podle něj se výsledek pozemkových úprav promítne do katastru nemovitostí.

Druhé rozhodnutí lze vydat až po právní moci prvního rozhodnutí. Pokud tedy někdo z vlastníků podá správní žalobu, musí pozemkový úřad počkat na rozhodnutí soudu.

Vydáním tohoto rozhodnutí pozemková úprava končí. Proti rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv se **nedá odvolat**.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí **zanikají dosavadní nájemní vztahy** k následujícímu 1. říjnu.

Kdy se během pozemkové úpravy mám obrátit na ombudsmana?

Ombudsmanovi napište, **pokud Státní pozemkový úřad zamítne odvolání** proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy [\(5\)](#).

Tím ale nezabráníte vydání druhého rozhodnutí [\(6\)](#), na rozdíl od správní žaloby k soudu.

Na ombudsmana se můžete obrátit **již během řízení s dílčím problémem** (např. vypořádáním námitek proti soupisu nároků). Pozemkový úřad ale **nejprve musíte sami vyzvat k nápravě**. A měli byste to stihnout ještě **před závěrečným jednáním** před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy [\(5\)](#). Jinak by Vám již ombudsman musel doporučit, abyste počkali na vydání rozhodnutí a odvolali se proti němu.